

⚡ สรุปเข้มท่องจำเร่งรัด: ข้อ 1 พ.ร.บ. สิทธิบัตร (สอบ 26 ก.ย.)

แหล่งข้อมูลอ้างอิงหลัก: คำบรรยายสไลด์ อ.ชุตินันต์ ช่วยแท่น + พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2542)

เป้าหมาย: เสริมตัวบทแม่นยำ + โครงสร้างภาษาเขียนการปรับบทกฎหมายครบทุกตอน + สำนวนตอบข้อสอบอุทธรณ์มาตรฐาน 4 ท่อน

ระดับภาษา: ภาษาเขียนทางนิติศาสตร์ที่เป็นทางการ รัดกุม สละสลวย ปราศจากสำนวนแปล

🗺️ แผนผังเชื่อมโยงตรรกะข้อ 1 (Logical Step-by-Step)

[ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสมบัติ 3 ข้อ เพื่อขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์]

ม.5 (หลักเกณฑ์ 3 ประการ: ใหม่ + ขั้นสูง + อุดสาหกรรม)

└─ ม.6 ความใหม่ (Novelty)

└─ ต้องไม่ใช่งานที่ปรากฏอยู่แล้ว 5 อนุ (ม.6 (1)-(5))

└─ ข้อยกเว้นความใหม่ 12 เดือน (ม.6 วรรคท้าย: ได้มามิชอบ / นิทรรศการทางการ)

└─ ม.7 ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น (Inventive Step: ไม่ประจักษ์โดยง่ายแก่นักวิชาการ/ช่างสามัญ)

└─ ม.8 การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม (ผลิต/ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หัตถกรรม พาณิชยกรรม)

↓

[ขั้นตอนที่ 2: ขั้นตอนประกาศโฆษณา & การคุ้มครองชั่วคราว]

ม.28 (ประกาศโฆษณาค่าขอ 90 วัน)

└─ ม.31 การคัดค้าน (เฉพาะ "ผู้มีส่วนได้เสีย" ยื่นภายใน 90 วัน)

└─ ม.35 ทวิ สิทธิชั่วคราว (ทำหนังสือเตือน -> เมื่อได้สิทธิบัตรแล้ว ฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลัง)

↓

[ขั้นตอนที่ 3: สิทธิเด็ดขาดหลังได้รับสิทธิบัตร & ข้อยกเว้นการละเมิด]

ม.36 สิทธิแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Rights: ผลิต/ใช้/ขาย/นำเข้า)

└─ ม.36 วรรคสอง ข้อยกเว้นการละเมิด 7 อนุ (เช่น วิจัยทดลอง / สุจริตก่อนยื่น / ซื้อมาชอบด้วยกฎหมาย)

↓

[ขั้นตอนที่ 4: การเยียวยาและการฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรที่ไม่ชอบ]

ม.54 สิทธิบัตรที่ออกโดยขัด ม.5, 9, 10, 11, 14 ตกเป็น "ไม่สมบูรณ์" (โมฆะ)

└─ บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการ มีสิทธิฟ้องศาลขอให้สั่งเพิกถอนได้

✂️ เจาะลึก 8 ตอนสำคัญ: ตัวบท + คำท่องจำ + สำนวนการปรับบทกฎหมาย

ตอนที่ 1: มาตรา 5 (หลักเกณฑ์ 3 ประการของการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์)

1. สรุปหลักการและสูตรจำ

สูตรจำ: "ใหม่ - สูง - อุด"

1. เป็นการประดิษฐ์ขึ้น **ใหม่** (ตาม ม.6)
2. เป็นการประดิษฐ์ที่มี **ชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น** (ตาม ม.7)
3. เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถ **ประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม** ได้ (ตาม ม.8) (ต้องครบถ้วนทั้ง 3 ประการ ขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ และต้องไม่อยู่ในสิ่งต้องห้ามตาม ม.9)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 5 วางหลักว่า ภายใต้บังคับมาตรา 9 การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ (1) เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (2) เป็นการประดิษฐ์ที่มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และ (3) เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

• ขั้นตอนการปรับบท:

"การที่ [ตัวละคร] จะขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับ [ระบุสิ่งประดิษฐ์] ได้นั้น สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขสามประการตามมาตรา 5 ได้แก่..."

• ประโยคเชื่อมโยงข้อเท็จจริง:

"เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามอุทาหรณ์ ปรากฏว่า [สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว] เป็นการประดิษฐ์ที่..."

• การสรุปผลเฉพาะประเด็น:

"ดังนั้น เมื่อผลงานดังกล่าว [มี / ขาด] คุณสมบัติในเรื่อง [ความใหม่ / ชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น / การประยุกต์ทางอุตสาหกรรม] ผลงานของ [ตัวละคร] จึง [สามารถ / ไม่อาจ] ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ตามมาตรา 5 ได้"

4. ตัวอย่างสำนวนร้อยแก้วสำหรับปรับบทในข้อสอบ

กรณีตามปัญหา การที่นายเอกจะยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับเครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาว่า ผลงานดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามประการแห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 5 หรือไม่ ซึ่งได้แก่ ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องคัดแยกเมล็ดกาแฟของนายเอกได้มีการนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดทั่วไปก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร จึงเป็นผลงานที่มีหรือใช้แพร่หลายแล้ว อันทำให้ขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 6 แม้จะมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และใช้ในทางอุตสาหกรรมได้ก็ตาม เมื่อขาดองค์ประกอบข้อหนึ่งข้อใดตามมาตรา 5 ย่อมส่งผลให้นายเอกไม่อาจขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สำหรับผลงานชิ้นนี้ได้

ตอนที่ 2: มาตรา 6 (การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ & ข้อยกเว้นความใหม่ 12 เดือน)

1. สรุปหลักการและงานที่ปรากฏอยู่แล้ว 5 ประการ

- หลักการ: คือการประดิษฐ์ที่ **"ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว"** (State of the Art)
- งานที่ปรากฏอยู่แล้วตาม ม.6 (1)-(5):
 1. (1) แพร่หลายแล้ว: มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอ (เฉพาะในไทย)

2. **(2) เปิดเผย/ตีพิมพ์แล้ว:** เปิดเผยสาระสำคัญในเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือสื่อสารสนเทศ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร (ทั่วโลก)

3. **(3) ได้รับสิทธิบัตรแล้ว:** ได้รับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรแล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร

4. **(4) ยื่นขออนุญาตนอกราชอาณาจักรเกิน 18 เดือน:** ยื่นขอในต่างประเทศเกิน 18 เดือนแต่ยังไม่ออกสิทธิบัตรให้

5. **(5) ประกาศโฆษณาแล้ว:** มีผู้ขอไว้แล้วและได้ประกาศโฆษณาแล้วก่อนวันขอในไทย

- **ข้อยกเว้นความใหม่ 12 เดือน (Grace Period) (ม.6 วรรคท้าย) [จุดออกสอบสูงสุด!]:** การเปิดเผยไม่ทำให้เสียความใหม่ หากมาขึ้นภายใน 12 เดือน นับแต่วันเปิดเผย ใน 2 กรณี:

1. เกิดจากการ **กระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย** (เช่น ถูกลักลอบขโมยข้อมูลไปเผยแพร่, ถูกจ้างเปิดเผยโดยละเมิดสัญญา)

2. การเปิดเผยโดยผู้ประดิษฐ์ใน **งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือนิทรรศการของทางราชการ** (หลุมพราง: แสดงในงานแฟร์เอกชนทั่วไป หรือนำออกขายในท้องตลาดเกิน 12 เดือน = ขาดความใหม่ทันที)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 6 บัญญัติว่า
การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว
งานที่ปรากฏอยู่แล้ว ให้หมายความถึงการประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) การประดิษฐ์ที่มีหรือใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

(2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่ได้เผยแพร่อยู่แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันขอรับสิทธิบัตร และไม่ว่าการเปิดเผยนั้นจะกระทำโดยเอกสาร สิ่งพิมพ์ การนำออกแสดง หรือการเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ

การเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลมาจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดโดยผู้ประดิษฐ์ รวมทั้งการแสดงผลงานของผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ และการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดดังกล่าวได้กระทำภายในสิบสองเดือนก่อนที่จะมีการขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดตาม (2)"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

A ส่วนปรับบทกรณีขาดความใหม่ (งานที่ปรากฏอยู่แล้วตาม ม.6 (1) หรือ (2))

- "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า [ตัวละคร] ได้นำผลงาน [ระบุสิ่งประดิษฐ์] ออกให้บริการหรือจัดจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปในราชอาณาจักรมาก่อนวันยื่นคำขอรับสิทธิบัตร พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์มาใช้แพร่หลายอยู่แล้วในราชอาณาจักรตามมาตรา 6 (1) ทั้งยังเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ตามมาตรา 6 (2) สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจึงตกเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 6 วรรคหนึ่ง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2549)"

B ส่วนปรับบทกรณีเข้าข้อยกเว้น 12 เดือน (ม.6 วรรคท้าย)

- "แม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่า มีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์ก่อนวันขอรับสิทธิบัตรก็ตาม แต่เมื่อการเปิดเผยดังกล่าว [เกิดจากการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีผู้อื่นลักลอบนำข้อมูลไปเผยแพร่ / เกิดจากการที่ผู้ประดิษฐ์นำผลงานไปจัดแสดงในงานนิทรรศการของทางราชการหรือนิทรรศการระหว่างประเทศ] และ [ตัวละคร] ได้มายื่นคำขอรับสิทธิบัตรภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเปิดเผย กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 6 วรรคท้าย ที่มีให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญตามมาตรา 6 (2) ผลงานดังกล่าวจึงยังไม่เสียความใหม่ และถือเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามกฎหมาย"

๓. สำเนาฉบับที่แก้ไขไม่ได้ (หลักฐานข้อสอบ: งานเอกชน / ขายเกิน 12 เดือน)

- "การที่ [ตัวละคร] นำผลงานไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าของสมาคมเอกชน [หรือ นำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาดต่อเนื่องเป็นเวลานานเกินกว่าสิบสองเดือน] แม้จะเป็นการเปิดเผยโดยตัวผู้ประดิษฐ์เองก็ตาม แต่เนื่องจากมิใช่งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือนิทรรศการของทางราชการ [หรือ พ้นกำหนดระยะเวลาสิบสองเดือนแล้ว] ย่อมไม่อาจได้รับประโยชน์จากข้อยกเว้นตามมาตรา 6 วรรคท้ายได้ การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญต่อสาธารณชนตามมาตรา 6 (2) ส่งผลให้การประดิษฐ์นั้นขาดความใหม่ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4518/2550)"

ตอนที่ 3: มาตรา 7 (ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น - Inventive Step)

1. สรุปหลักการและคีย์เวิร์ด

- คีย์เวิร์ดหลัก: "ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่าย แก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น" (Person Skilled in the Art)
- เกณฑ์ชี้วัด:
 - แก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ค้างคามานาน
 - ก่อให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างอย่างคาดคิดมาก่อน (Surprising Effect)
 - ไม่ใช่เพียงการนำสิ่งของเดิมสองสิ่งมาต่อเข้าด้วยกันธรรมดา หรือเปลี่ยนเพียงวัสดุภายนอก

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 7 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "การวินิจฉัยว่าการประดิษฐ์มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานของ 'บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น' ว่าผลงานดังกล่าวเป็นสิ่งที่สามารถคิดค้นขึ้นได้โดยประจักษ์โดยง่ายหรือไม่"
- "เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การประดิษฐ์ของ [ตัวละคร] [เป็นเพียงการนำเอาอุปกรณ์สองสิ่งที่มีอยู่เดิมมาประกอบเข้าด้วยกันโดยไม่มีความซับซ้อนและมิได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ในทางเทคนิค / สามารถแก้ไขข้อขัดข้องทางเทคนิคที่ไม่เคยมีผู้ใดทำได้มาก่อน และให้ผลสัมฤทธิ์แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสำคัญ] ย่อมถือว่า [เป็น / ไม่เป็น] ที่ประจักษ์โดยง่ายแก่บุคคลที่มีความชำนาญในระดับสามัญสำหรับงานประเภทนั้น ดังนั้น ผลงานดังกล่าวจึง [ขาด / มี] ขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามมาตรา 7"

ตอนที่ 4: มาตรา 8 (การประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม - Industrial Applicability)

1. สรุปหลักการและคีย์เวิร์ด

- คีย์เวิร์ดหลัก: "สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม"
- สาระสำคัญ: ต้องผลิตหรือทำซ้ำได้จริงในเชิงปฏิบัติ ได้ผลตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำขอ มิใช่เพียงทฤษฎีหรือความคิดฝันที่เป็นนามธรรม

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 8 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การประดิษฐ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- "เมื่อพิจารณาการประดิษฐ์ของ [ตัวละคร] ปรากฏว่าเป็น [ระบุประเภทผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี] ซึ่งมีขั้นตอนการทำงาน และรายละเอียดการประดิษฐ์ที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตซ้ำได้จริงในทางอุตสาหกรรม [หรือ เกษตรกรรม / หัตถกรรม / พาณิชยกรรม] และให้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ มิใช่เป็นเพียงข้อคิดเห็นเชิงทฤษฎีในทางนามธรรม จึงถือว่าเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้ตามมาตรา 8"

ตอนที่ 5: มาตรา 28 และ มาตรา 31 (การประกาศโฆษณาคำขอ & การคัดค้าน)

1. สรุปหลักการ

- **ม.28:** เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคำขอถูกต้องตาม ม.17 และไม่ขัด ม.9 ให้อธิบดีสั่งประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร
- **ม.31 (การคัดค้าน):**
 - **ผู้มีสิทธิยื่นคัดค้าน:** เฉพาะ "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" (เช่น ผู้ประดิษฐ์ตัวจริง, ผู้มีสิทธิดีกว่า, คู่แข่งทางการค้าที่ได้รับผลกระทบ)
 - **กำหนดเวลา:** ยื่นภายใน **90 วัน** นับแต่วันประกาศโฆษณาตาม ม.28
 - **เหตุคัดค้าน:** ผู้ขอไม่มีสิทธิขอ หรือการประดิษฐ์ไม่ชอบด้วย ม.5, 9, 10, 11, 14

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 บัญญัติว่า เมื่อได้ประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 แล้ว บุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร หรือเห็นว่าคำขอรับสิทธิบัตรใดไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 จะยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ แต่ต้องยื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณาตามมาตรา 28"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- **การวินิจฉัยคุณสมบัติผู้คัดค้าน:**

"การที่ [ตัวละคร] จะใช้สิทธิยื่นคำคัดค้านคำขอรับสิทธิบัตรได้นั้น [ตัวละคร] ต้องเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการออกสิทธิบัตร หรือเห็นว่าตนมีสิทธิขอรับสิทธิบัตรดีกว่าผู้ขอรับสิทธิบัตร"
- **การวินิจฉัยกำหนดเวลา 90 วัน:**

"เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อธิบดีได้มีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 เมื่อวันที่ [...] และ [ตัวละคร] ได้ยื่นคำคัดค้านเมื่อวันที่ [...] ซึ่ง [อยู่ภายใน / ล่วงพ้น] กำหนดเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศโฆษณา ย่อมส่งผลให้ [ตัวละคร] [ชอบที่จะยื่นคัดค้านได้ / หมดสิทธิยื่นคัดค้านในชั้นนี้] และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสั่งยกคำคัดค้านตามมาตรา 31"

ตอนที่ 6: มาตรา 35 ทวิ (การคุ้มครองชั่วคราวระหว่างประกาศโฆษณา)

1. สรุปหลักการ

- **ช่วงเวลา:** ระหว่างประกาศโฆษณา (ม.28) จนถึงวันออกสิทธิบัตร (ผู้ขอยังไม่ได้เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรเต็มตัว)
- **ขั้นตอนบังคับใช้สิทธิ:**
 1. ผู้ขอรับสิทธิบัตรต้อง **ทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร** ไปยังผู้ที่นำการประดิษฐ์ไปใช้
 2. ขณะที่ยังไม่ออกสิทธิบัตร **ยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีละเมิดหรือห้ามการผลิตต่อศาลได้ทันที**
 3. เมื่อผู้ขอ **ได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแล้ว** จึงจะเกิดสิทธิ **ฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลัง** นับแต่วันที่ผู้กระทำได้รับหนังสือเตือน

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 35 ทวิ วางหลักว่า

ในระหว่างที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 หากมีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิบัตรตามมาตรา 36 ต่อการประดิษฐ์ตามคำขอนั้น ผู้ขอรับสิทธิบัตรชอบที่จะมีหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบุคคลดังกล่าว และเมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแล้ว ย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังจากบุคคลนั้นได้ตั้งแต่วันที่บุคคลดังกล่าวได้รับหนังสือเตือนเป็นต้นไป"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

- **ขั้นที่ 1 (ชี้สถานะว่ายังฟ้องละเมิดทันทีไม่ได้):**

"ในระหว่างที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 คำขอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ นายทะเบียนยังมิได้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญสิทธิบัตรให้แก่ [ผู้ขอ] ดังนั้น [ผู้ขอ] จึงยังมี 'ผู้ทรงสิทธิบัตร' ที่จะมิสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 36 อันจะฟ้องห้ามการผลิตหรือฟ้องคดีละเมิดสิทธิบัตรต่อศาลได้ในทันที"

- **ขั้นที่ 2 (ชี้สิทธิคุ้มครองชั่วคราวตาม ม.35 ทวิ):**

"อย่างไรก็ดี กฎหมายได้รับรองการคุ้มครองชั่วคราวไว้ตามมาตรา 35 ทวิ โดย [ผู้ขอ] ชอบที่จะมี 'หนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร' ไปยัง [ผู้ฝ่าฝืน] เพื่อให้ระงับการกระทำดังกล่าวเสียก่อน และหาก [ผู้ฝ่าฝืน] ยังคงเพิกเฉย เมื่อ [ผู้ขอ] ได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแล้ว [ผู้ขอ] จึงจะมีสิทธิฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายย้อนหลังต่อนายเขียนได้ตั้งแต่วันที่ [ผู้ขอ] ได้รับหนังสือเตือนจนถึงวันออกสิทธิบัตร"

ตอนที่ 7: มาตรา 36 (สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตร & ข้อยกเว้นการละเมิด 7 อย่าง)

1. สรุปหลักการ

- **วรรคหนึ่ง (สิทธิเด็ดขาด Exclusive Rights):**

- สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์: สิทธิ ผลิต, ใช้, ขาย, มีไว้เพื่อขาย, เสนอขาย, นำเข้ามาในราชอาณาจักร
- สิทธิบัตรกรรมวิธี: สิทธิ ใช้กรรมวิธี, ผลิต/ขาย/นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยตรงจากกรรมวิธี

- **วรรคสอง (ข้อยกเว้นการละเมิด 7 อย่างมาตรา ที่ออกสอบบ่อย):**

- (1) เพื่อการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย: ต้องไม่กระทบประโยชน์ปกติของผู้ทรงสิทธิเกินสมควร
- (2) สุจริตก่อนยื่นขอ: มีเครื่องมือหรือประกอบกิจการอยู่ก่อนแล้วโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอในไทย
- (7) การสิ้นสุดแห่งสิทธิ (Exhaustion of Rights): ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผู้ทรงสิทธิอนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือจำหน่ายแล้ว นำไปใช้ ขายต่อ หรือนำเข้าได้ ไม่ถือเป็นการละเมิด

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 36 บัญญัติว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิดังต่อไปนี้"

(1) ในกรณีสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ สิทธิในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

(2) ในกรณีสิทธิบัตรกรรมวิธี สิทธิในการใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร ผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้กรรมวิธีตามสิทธิบัตร

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่

(1) การกระทำใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติของผู้ทรงสิทธิบัตร และไม่ทำให้เสื่อมเสียต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร

(2) การผลิตผลิตภัณฑ์หรือใช้กรรมวิธี... ซึ่งได้ประกอบกิจการหรือมีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบกิจการดังกล่าวโดยสุจริตก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรในราชอาณาจักร...

(7) การใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร หากผู้ทรงสิทธิบัตรได้อนุญาตหรือยินยอมให้ผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

A ส่วนวรรคหนึ่งเป็นการละเมิดสิทธิบัตร (ม.36 วรรคหนึ่ง)

- "เมื่อ [โจทก์] เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ย่อมมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตามกฎหมายในการผลิต ใช้ ขาย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง การที่ [จำเลย] ทำการผลิตและนำออกจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตรงตามข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของโจทก์โดยไม่ได้รับอนุญาต ย่อมเป็นการฝ่าฝืนสิทธิเด็ดขาดของโจทก์ และถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตร โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายและขอให้ศาลสั่งห้ามจำเลยกระทำการละเมิดต่อไปได้"

B ส่วนวรรคหนึ่งเข้าข่ายกเว้นวิจัยทดลอง (ม.36 วรรคสอง (1))

- "แม้การกระทำของ [ตัวละคร] จะเป็นการนำเอาผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีตามสิทธิบัตรมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ตาม แต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า [ตัวละคร] กระทำไปเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยทางวิชาการในห้องปฏิบัติการ โดยมีได้นำผลผลิตออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ตัดราคากับผู้ทรงสิทธิบัตร จึงเป็นการกระทำที่ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ตามปกติ และไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ทรงสิทธิบัตรเกินสมควร การกระทำของ [ตัวละคร] ย่อมได้รับยกเว้นความรับผิดตามมาตรา 36 วรรคสอง (1) จึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร"

C ส่วนวรรคหนึ่งข้อยกเว้นการสิ้นสุดแห่งสิทธิ (ม.36 วรรคสอง (7))

- "เมื่อสินค้าพิพาทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ [ผู้ทรงสิทธิบัตร] ได้ผลิตและจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดด้วยความยินยอมของตนเองแล้ว สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้ทรงสิทธิบัตรในการควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นดังกล่าวย่อมหมดสิ้นไปตามหลักการสิ้นสุดแห่งสิทธิ (Exhaustion of Rights) ดังนั้น การที่ [ตัวละคร] ซื้อสินค้าดังกล่าวมาโดยสุจริตแล้วนำไปจำหน่ายต่อ จึงเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา 36 วรรคสอง (7) [ผู้ทรงสิทธิบัตร] ห้ามสิทธิห้ามการจำหน่ายหรือฟ้องคดีละเมิดต่อจำเลยไม่"

ตอนที่ 8: มาตรา 54 (การฟ้องเพิกถอนสิทธิบัตรเนื่องจากไม่สมบูรณ์/โมฆะ)

1. สรุปหลักการ

- **เหตุแห่งความไม่สมบูรณ์:** สิทธิบัตรออกไปโดยไม่ชอบด้วย **ม.5** (ไม่ใหม่/ไม่มีขั้นสูง/ใช้อุตสาหกรรมไม่ได้), **ม.9** (สิ่งต้องห้าม), **ม.10, 11, 14** (ผู้ขอไม่มีสิทธิ) ถือว่าสิทธิบัตรนั้น **"ไม่สมบูรณ์"** (มีผลเท่ากับโมฆะ)
- **อำนาจในการดำเนินคดี:**

- บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้: หมายถึง การยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลเมื่อถูกฟ้องละเมิด
- ผู้มีสิทธิเริ่มฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาล: ต้องเป็น "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" หรือ "พนักงานอัยการ" เท่านั้น (บุคคลทั่วไปที่ไม่มีส่วนได้เสียจะฟ้องเพิกถอนไม่ได้ ฎ.2670/2532)
- ผลคำพิพากษาเพิกถอน: สิทธิบัตรเสียไปแต่ต้น บุคคลอื่นที่ผลิตจึงไม่มีความรับผิดฐานละเมิดสิทธิบัตร (ฎ.4518/2550)

2. ถ้อยคำตัวบทสำหรับเขียนในข้อสอบ (หลักกฎหมาย)

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มาตรา 54 บัญญัติว่า สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือมาตรา 14 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์
ความไม่สมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง บุคคลใดจะกล่าวอ้างขึ้นก็ได้ หรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้"

3. รูปแบบภาษาเขียนการปรับบทกฎหมาย (Application Phrasing)

A ส่วนวินิจฉัยอำนาจฟ้อง (บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย)

- "การที่ [โจทก์] จะมีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของ [จำเลย] ได้นั้น ตามมาตรา 54 วรรคสอง กำหนดให้เฉพาะ 'บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย' หรือพนักงานอัยการเท่านั้นที่มีอำนาจฟ้อง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า โจทก์เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าประเภทเดียวกันและได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกสิทธิบัตรให้แก่จำเลย โจทก์จึงย่อมเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้สั่งเพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2549)"
- (ข้อสังเกตกรณีไม่มีอำนาจฟ้อง): "ส่วนบุคคลภายนอกทั่วไปที่ไม่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบโดยตรง แม้กฎหมายจะเปิดช่องให้กล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ขึ้นต่อสู้คดีได้ แต่หาไม่มีอำนาจริเริ่มฟ้องคดีขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรต่อศาลไม่ตามมาตรา 54 วรรคสอง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2670/2532)"

B ส่วนวินิจฉัยความไม่สมบูรณ์และการเพิกถอน

- "เมื่อการประดิษฐ์ของ [จำเลย] ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือมีใช้แพร่หลายอยู่แล้วก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตร อันทำให้ขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 6 และขาดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 5 สิทธิบัตรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ออกให้แก่จำเลยจึงเป็นสิทธิบัตรที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง ศาลจึงชอบที่จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวได้"



พิมพ์เขียวสูตรการเขียนตอบข้อสอบอุทธรณ์มาตรฐาน 4 ท่อน

1. ท่อนประเด็น:

"กรณีตามปัญหา มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า..." (ตั้งคำถามทางกฎหมายให้ตรงกับที่โจทย์ถาม)

2. ท่อนหลักกฎหมาย:

"ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังนี้..."

- อ้างเฉพาะมาตราสำคัญ ไม่จำเป็นต้องเขียนทุกคำ แต่ต้องมีสาระสำคัญครบถ้วน

3. ท่อนปรับบท (Application):

"กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า..."

- ดึงข้อเท็จจริงในโจทย์มาเทียบเคียงกับองค์ประกอบกฎหมายทีละชั้น
- หากมีคำพิพากษาศาลฎีกาตรงจุด ให้ระบุ "(เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่...)" เสริมความน่าเชื่อถือ

4. ท่อนสรุปและฟันธง:

"วินิจฉัยว่า..." หรือ "ดังนั้น สรุปได้ว่า..."

- ตอบคำถามให้ครบทุกประเด็น ฟันธงชัดเจน แพ้/ชนะ ได้/ไม่ได้ เพิกถอน/ไม่เพิกถอน



ตัวอย่างการเขียนตอบข้อสอบเชิงข้อ 1 ฉบับสมบูรณ์ (พร้อมใช้ในห้องสอบ)



ข้อสอบเชิงข้อ 1: การเปิดเผยก่อนยื่นขอ & ฟ้องเพิกถอน (ม.5 + ม.6 + ม.6 วรรคท้าย + ม.54)

ข้อเท็จจริง:

นายเอกคิดค้นเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานได้สำเร็จ ได้นำผลงานไปจัดแสดงในงานแฟร์นวัตกรรมของสมาคมยานยนต์เอกชนเมื่อ 5 เดือนก่อน จากนั้นจึงมายื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์และได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตร ต่อมา นายโทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเครื่องยนต์เห็นว่าผลงานดังกล่าวตนก็ทำได้ และการที่นายเอกได้สิทธิบัตรทำให้ตนค้าขายลำบาก จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของนายเอก

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า นายโทมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรหรือไม่ และศาลจะมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิบัตรของนายเอกหรือไม่?



แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยเป็น 2 ข้อด้วยกัน คือ

- (1) นายโทมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของนายเอกหรือไม่
- (2) สิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องยนต์ของนายเอกมีความสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่ และศาลจะสั่งเพิกถอนได้หรือไม่

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 5 วางหลักว่า การประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรได้ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้

มาตรา 6 บัญญัติว่า การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ ได้แก่ การประดิษฐ์ที่ไม่เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้ว โดยงานที่ปรากฏอยู่แล้วหมายความว่า (2) การประดิษฐ์ที่ได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญในเอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือเปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยประการใด ๆ ก่อนวันขอรับสิทธิบัตร

และ **มาตรา 6 วรรคท้าย** บัญญัติข้อยกเว้นว่า การเปิดเผยสาระสำคัญโดยผู้ประดิษฐ์ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ หรือในงานแสดงต่อสาธารณชนของทางราชการ ภายในสิบสองเดือนก่อนขอรับสิทธิบัตร มิให้ถือว่าเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญตาม (2)

มาตรา 54 บัญญัติว่า สิทธิบัตรใดได้ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 ให้ถือว่าสิทธิบัตรนั้นไม่สมบูรณ์ และบุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะฟ้องต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรนั้นก็ได้

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา วินิจฉัยแยกเป็นรายประเด็นได้ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง: การที่นายโทประกอบธุรกิจผลิตเครื่องยนต์และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่นายเอกได้รับสิทธิบัตร ถือได้ว่านายโทเป็นผู้ที่ถูกกระทบกระเทือนสิทธิในการแสวงหาประโยชน์ในทางการค้า จึงเป็น "บุคคลผู้มีส่วนได้เสีย" ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของนายเอกได้ตามมาตรา 54 วรรคสอง (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 934/2549)

ประเด็นที่สอง: การที่นายเอกนำเครื่องยนต์ประหยัดพลังงานไปจัดแสดงในงานแฟร์นวัตกรรมของสมาคมเอกชน ย่อมเป็นการเปิดเผยสาระสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต่อสาธารณชนแล้ว อันส่งผลให้ผลงานดังกล่าวเป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วตามมาตรา 6 (2)

แม้การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทำโดยตัวนายเอกผู้ประดิษฐ์เองและเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 5 เดือน (ไม่เกิน 12 เดือน) ก็ตาม แต่เนื่องจากการงานแสดงสินค้าดังกล่าวจัดขึ้นโดย "สมาคมเอกชน" มิใช่ในงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศหรือนิทรรศการของทางราชการ จึงไม่เข้าเงื่อนไขข้อยกเว้นความใหม่ตามมาตรา 6 วรรคท้าย ผลงานของนายเอกจึงขาดคุณสมบัติความใหม่ตามมาตรา 6 และไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์ตามมาตรา 5 (1) สิทธิบัตรที่ออกให้นายเอกจึงตกเป็นสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า นายโทเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ตามมาตรา 54 วรรคสอง และเนื่องจากสิทธิบัตรของนายเอกออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 5 ศาลจึงชอบที่จะมีคำสั่งพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของนายเอกตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง

▶ ข้อสอบเก็งที่ 2: สิทธิในช่วงประกาศโฆษณา (ม.28 + ม.35 ทวิ + ม.36)

ข้อเท็จจริง:

นายขาวได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์สูตรยารักษาโรคชนิดหนึ่ง ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและอธิบดีได้มีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 ในระหว่างการประกาศโฆษณา นายเขียวได้เห็นรายละเอียดสูตรยาจึงนำไปผลิตออกจำหน่ายทันที นายขาวทราบเรื่องจึงต้องการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อห้ามมิให้นายเขียวผลิตยาดังกล่าวและเรียกค่าเสียหายในทันที

คำถาม: ให้วินิจฉัยว่า นายขาวมีสิทธิฟ้องห้ามและเรียกค่าเสียหายจากนายเขียวในขณะนั้นได้หรือไม่ และนายขาวจะต้องดำเนินการอย่างไรตามกฎหมาย?

แนวทางการเขียนตอบมาตรฐาน 4 ท่อน:

1. ประเด็นแห่งคดี:

กรณีตามปัญหา มีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า ในระหว่างขั้นตอนการประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิฟ้องคดีละเมิดต่อศาลได้ทันทีหรือไม่ และมีสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการต่อผู้กระทำฝ่าฝืนอย่างไร

2. หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522

มาตรา 36 วางหลักว่า ผู้ทรงสิทธิบัตรเท่านั้นมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย หรือนำเข้ามา

ในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตร

มาตรา 35 ทวิ บัญญัติว่า ในระหว่างที่คำขอรับสิทธิบัตรได้รับการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 หากบุคคลอื่นนำการประดิษฐ์ตามคำขอไปใช้ ผู้ขอรับสิทธิบัตรชอบที่จะทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบุคคลดังกล่าว และเมื่อผู้ขอรับสิทธิบัตรได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแล้ว จึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังตั้งแต่วันที่บุคคลนั้นได้รับหนังสือเตือน

3. การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริง:

กรณีตามปัญหา ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คำขอรับสิทธิบัตรของนายชาวยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการประกาศโฆษณาตามมาตรา 28 อธิบดียังมีได้รับจดทะเบียนและออกหนังสือสำคัญสิทธิบัตรให้แก่ นายชาวยังมีใช้ "ผู้ทรงสิทธิบัตร" ที่ จะได้รับความคุ้มครองสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา 36 นายชาวยังไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามนายเขียวผลิตยาหรือฟ้องคดีละเมิดเพื่อเรียกค่าเสียหายในทันทีได้

อย่างไรก็ดี นายชาวย่อมได้รับสิทธิคุ้มครองชั่วคราวตามมาตรา 35 ทวิ ซึ่งกฎหมายกำหนดขั้นตอนบังคับสิทธิไว้ว่า นายชาวยังต้องมี "หนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร" ไปยังนายเขียวเพื่อให้ระงับการผลิตและการจำหน่ายยาดังกล่าวเสียก่อน และหากนายเขียวยังคงฝ่าฝืน เมื่อนายชาวยังได้รับการตรวจสอบการประดิษฐ์และได้รับจดทะเบียนออกสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว นายชาวยังจะชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายย้อนหลังต่อนายเขียวนับแต่วันที่นายเขียวได้รับหนังสือเตือนเป็นต้นไป

4. สรุปคำวินิจฉัย:

วินิจฉัยว่า ในขณะนั้นนายชาวยังไม่มีสิทธิฟ้องห้ามการผลิตหรือเรียกค่าเสียหายจากนายเขียวต่อศาลได้ทันที โดยนายชาวยังต้องทำหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังนายเขียวตามขั้นตอนของมาตรา 35 ทวิ เสียก่อน และเมื่อได้รับจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรแล้ว จึงจะมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายย้อนหลังต่อนายเขียวได้